



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dan
DEWI UTARI RAMADANY
tentang
PEMBELIAN DAN PENGIRIMAN AIR BERSIH

No: 0025.1/U00000/2023-S0

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-01-2023)** bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DEWI UTARI RAMADANY** yang berkedudukan di Jalan Bontobaddo, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak selaku penyedia supply air PDAM, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**."

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pengadaan Air Bersih Tangki dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. **PIHAK KEDUA** adalah pemberian jasa yang menyediakan, penjualan dan pengiriman air bersih sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** setuju membeli Air Bersih Tangki dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** setuju menjual kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 **SPESIFIKASI, PEMESANAN DAN PENGIRIMAN**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemesanan melalui telepon kepada **PIHAK KEDUA** air sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima telepon dari **PIHAK PERTAMA** dan segera mengirimkan air bersih sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan air bersih yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa air bersih yang dibutuhkan dan akan dilakukan pengiriman ke **PIHAK PERTAMA** adalah air bersih yang telah dilakukan uji laboratorium dari institusi yang berwenang dan sesuai dengan standar baku mutu.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan bertanggungjawab atas:
 - A. Pemesanan jumlah kebutuhan Air Bersih Tangki yang diminta setiap yang dituangkan dalam surat pesanan;
 - B. Wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah Air Bersih Tangki yang diterima.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
 - A. Memenuhi permintaan Air Bersih Tangki berdasarkan surat pesanan dengan kualitas baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat pesanan.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



- B. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memeriksa/mengontrol Air Bersih yang diterima dilingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan kualitas air yang diterima memiliki kualitas yang baik.
- C. **PIHAK KEDUA** bersedia melayani untuk kebutuhan emergency **PIHAK PERTAMA** setiap saat dibutuhkan, termasuk jika terjadi pada hari-hari libur kecuali ditentukan lain.
- D. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan permintaan Air Bersih Tangki dengan tepat waktu sesuai pesanan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 **TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN**

- 1. Tempat penyerahan Air Bersih Tangki berlokasi di **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Waktu menyerahkan Air Bersih Tangki berdasarkan pesanan tertulis pada jam kerja dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** oleh petugas yang ditunjuk.
- 3. Waktu penyerahan Air Bersih Tangki diluar jam kerja dibuat dengan ketentuan tersendiri dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- 4. **PIHAK KEDUA** berupaya menjamin kesinambungan (pasokan) Air Bersih Tangki dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan/pesanan **PIHAK PERTAMA** mengikuti peraturan dan ketentuan tentang tata kelola air bersih.

PASAL 5 **PERSETUJUAN HARGA**

- 1. Harga Air Bersih Tangki, 1 mobil tangka isi 5 (lima) m³ sejumlah Rp. 650.000-, (enam ratus lima puluh rupiah rupiah).
- 2. Apabila ada perubahan harga dari **PIHAK KEDUA**, maka perubahan harga tersebut berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 **PEMBAYARAN**

- 1. Perhitungan biaya atas pemberian Air Bersih Tangki yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan daftar tarif yang telah disepakati.
- 2. Tagihan pembayaran atas pemberian Air Bersih Tangki yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Pembelian Air Bersih Tangki;

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



- b. Struk Pembelian Air Bersih Tangki,
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai dengan jumlah Air Bersih Tangki yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dibuktikan dengan faktur dan tanda terima yang sudah disahkan oleh petugas penerima yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
 3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan penagihan kepada bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** dilengkapi dengan faktur penjualan dan tanda terima petugas.
 4. **PIHAK PERTAMA** pembayaran 14 (empat belas) hari setelah faktur pembebanan diterima.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-01-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-01-2025)**.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 6 (enam) bulan sekali.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

1. Bila terjadi hal-hal diluar dugaan atau diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang dianggap *Force Majeure* sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak maka akan dicari jalan keluar secara musyawarah.
2. Yang dimaksud *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam seperti Gempa Bumi, Perang, Huru-hara, Kebakaran, dan Banjir.
 - b. Peraturan Pemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap tata kelola air bersih.
 - c. Kondisi lain yang terjadi di luar kemampuan **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 **PEMBERITAHUAN**

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. (0411) 482 1000

Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : DEWI UTARI RAMADANY
No. Telp : 082194300478

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ PERTAMINA ROYAL

PIHAK KEDUA,



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur



DEWI UTARI RAMADANY

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :